



AO JUÍZO DE DIREITO DA ____ VARA JUDICIAL CÍVEL DA COMARCA DE FREDERICO WESTPHALEN-RS.

MAICON DENTI, brasileiro, solteiro, motorista autônomo, inscrito na carteira de identidade nº. 1108739655 SJS/II RS e CPF sob nº. 023.934.580-00, filho de Francisco Denti e Divane Frizon Denti, com nascimento em 06/03/1993, residente e domiciliado na Linha 21 de Abril, 35, interior, no município de Frederico Westphalen/RS, representado por seus procuradores infra-assinados, vem a presença de Vossa Excelência propor:

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO

Em face de:

R.A. MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 31.067.991/0001-53, com sede na Rodovia Br 272 Km 67, S/N, Vila Nossa Senhora Das Candeias, Goioerê/PR, CEP 87.360-000; e

HDI SEGUROS S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob número 29.980.158/0001-57 (matriz) e 29.980.158/0021-09 (filial), com sede na Avenida Laguna, 1171, Zona 03, Maringa/PR, CEP 87.050-260, conforme fatos e fundamentos jurídicos que passa a expor:

I. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, o Demandante tem direito à gratuidade da justiça, visto que é pessoa pobre, na devida acepção do termo, sendo **motorista autônomo, desempregado em razão do acidente de trânsito objeto da lide**, e, portanto, não dispõe de condições financeiras para suportar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.

Fazem prova da hipossuficiência econômica do Demandante:

- a) Cópia da CTPS do Demandante, indicando a inexistência de vínculo empregatício; **(Anexo 01)**
- b) Declaração de hipossuficiência; **(Anexo 01.1)**
- c) Certidão de regularidade cadastral e informação obtida no site da Receita Federal de que não apresentou a declaração de imposto de renda; **(Anexo 01.2)**

Logo, fica comprovado que o Demandante não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar o sustento próprio ou de seus familiares, motivo pelo qual **requer** o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, Lei nº 1.060/50, Lei nº 7.115/83 e artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

II. DOS FATOS

No dia **23/02/2021**, por volta das 16h30min, o Demandante trafegava com o caminhão Mercedes Benz L1113, Placas CLK9H70, de sua propriedade, pela Rodovia PR 180, aproximadamente no km 208, quando o veículo foi abalroado pelo automóvel Fiat Strada, Placas ARW3250, de propriedade da primeira Demandada, conforme boletim de ocorrência protocolo nº 458196/1 da Polícia Rodoviária do Paraná **(Anexo 02)**.

Como pode ser observado no boletim de ocorrência, o automóvel da primeira Demandada era conduzido pelo Sr. Lucas Gabriel Biaggi, que após realizar a ultrapassagem do terceiro veículo envolvido no acidente (Ford Cargo, placas ATO5461) **perdeu o controle da Fiat Strada e bateu no caminhão do Autor**. O condutor da Fiat Strada faleceu no local.

Em decorrência do acidente, o Demandante sofreu graves prejuízos materiais e morais, demonstrando, portanto, o dever de indenizar.

É oportuno lembrar que após o acidente **a Primeira Demandada informou que tinha seguro do veículo de Placas ARW3250 com a HDI**, prontificando-se a realizar os tramites do aviso do sinistro, conforme **Anexo 03**.

Assim, o representante da primeira Demandada (Sr. Ricardo Mesquita) realizou o aviso de sinistro à Segunda Demandada, sendo que ainda no dia 23/02/2021 a seguradora enviou um guincho para remoção do caminhão do Autor até a mecânica “Auto Pecas Truck Center Goioere Eireli”, escolhida/credenciada da HDI SEGUROS.

Após a remoção, o regulador da seguradora realizou a vistoria de praxe, sendo que o parecer exarado pela Segunda Demandada foi **procedente à cobertura**, constando no status da movimentação do sinistro **“indenização integral”**, conforme orçamento apenso ao **Anexo 04**.

Ocorre que o valor sugerido para a suposta “indenização integral” foi de apenas **R\$43.739,15**. Entretanto, em contato telefônico com a mecânica escolhida pela seguradora foi relatado que eles não haviam passado esse orçamento para conserto do caminhão.

Além disso, a mecânica informou que a seguradora não autorizou a abertura do motor e componentes para a realização do orçamento, tendo em conta que o custo da mão de obra para o serviço seria de aproximadamente R\$ 2.000,00, haja vista a mão de obra e tempo para realização do serviço.

Deste modo, a seguradora entrou em contato com o Autor por meio telefônico para informar que a indenização seria no valor de **R\$ 43.739,15**, solicitando ainda um recibo de quitação integral de danos do sinistro como requisito para o pagamento do valor. A proposta não foi aceita, visto que o valor oferecido não cobria os prejuízos do Autor.

Após vários contatos telefônicos entre as partes, a seguradora apresentou novas propostas alternativas, sendo **a)** R\$ 30.000,00 para que o Autor tentasse consertar o veículo por conta própria; ou **b)** R\$ 55.000,00 para indenização integral do caminhão (ficando o caminhão para a seguradora leiloar as peças), conforme mensagem enviada pelo representante da Primeira Demandada ao Autor apensa ao **Anexo 05**.

Neste sentido, o Autor entrou novamente em contato com a Mecânica credenciada para obtenção de informações mais realistas sobre as condições do caminhão, tendo recebido os vídeos apensos ao **Anexo 06**¹, que indicam o estado atual do veículo, bem como um orçamento preliminar de **R\$ 62.515,00** para conserto do caminhão, conforme **Anexo 07**. Ressalta-se que o valor necessário para consertar o caminhão poderá ser maior, dependendo da situação interna das peças que devem ser abertas para análise.

Como se pode notar no **Anexo 05**, a proposta não foi aceita pelo Autor, sendo solicitado à HDI que autorizasse e arcasse com o conserto do caminhão para o estado em que se encontrava antes do sinistro. O pedido do Autor não foi atendido até o momento, sendo indicado pela seguradora que iria buscar alternativas de menor custo.

Vale dizer que em novas tratativas realizadas com a seguradora por telefone, a Demandada indicou que os orçamentos colhidos em outras mecânicas ultrapassaram o valor de R\$ 80.000,00, todavia, não foi fornecida cópia das estimativas ao Demandante.

Após a contratação dos advogados que subscrevem, foi iniciada nova tentativa de resolução da lide de forma administrativa, sendo manifestado à seguradora os prejuízos do Autor com o conserto do caminhão; lucros cessantes, depreciação do veículo, custos com advogados e danos morais, sendo que a HDI apresentou nova proposta de acordo no valor de **R\$ 66.727,50**, conforme e-mail apenso ao **Anexo 05.1**.

Todavia, o valor proposto é insuficiente para reparar os prejuízos do Autor, conforme será evidenciado no decorrer da presente peça e instrução processual.

¹https://drive.google.com/drive/folders/1Dk7IGM_spUh9pHBacgViDjX3Ja0R5F9z?usp=sharing

Destaca-se que o caminhão do Autor continua até a presente data no pátio da mecânica credenciada da seguradora HDI em Goioerê/PR, ainda sem início dos reparos, haja vista o descaso das Demandadas e insuficiência de recursos do Autor para custear as despesas.

Posta assim a questão, após esgotadas as medidas administrativas cabíveis para solucionar pacificamente a lide, sem outra saída, vem o Autor buscar socorro na tutela jurisdicional a fim de ter seus direitos resguardados.

III. DO DIREITO

Como narrado no título anterior e boletim de ocorrência anexo, resta demonstrada a culpa exclusiva do funcionário/motorista da primeira Demandada pelo abaloamento dos veículos, mostrando-se necessária a reparação dos danos que deram causa, em decorrência do acidente, nos termos do Artigo 186 do Código Civil, *in verbis*:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito;

Não há dúvidas que no caso em questão o dano causado ocorreu por imprudência e negligência do condutor da FIAT STRADA, que não teve a atenção necessária ao realizar a ultrapassagem e colidiu com o automóvel contra o caminhão do Autor.

Neste diapasão, preceitua o Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Neste prisma, nota-se que o condutor do automóvel também infringiu o disposto no artigo 28 do CTB, vejamos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Além disso, resta previsto no Código Civil o dever de indenizar os danos emergentes e lucros cessantes, vejamos:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.

Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional.

Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.

Diante disso, quanto à obrigação de reparar o dano causado pelo motorista (preposto) da primeira Demandada, a responsabilidade é atribuída ao proprietário do veículo, por força do artigo 932, inciso III, do Código Civil, vejamos:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: [...]

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviços e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

De outra banda, a responsabilidade solidária da segunda Demandada é prevista no artigo 757, também do Código Civil, vejamos:

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Portanto, de acordo com as normas positivadas no ordenamento jurídico brasileiro, resta cabível a responsabilização das partes Demandadas para que indenizem os danos suportados pelo Autor.

IV. DOS DANOS MATERIAIS

a) Dos danos emergentes

Como o caminhão do Autor não possui indicador de preço médio na “Tabela FIPE”, é bom dizer que antes do sinistro o veículo possuía valor de mercado superior ao oferecido administrativamente pela seguradora, estando avaliado em no mínimo **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)**, conforme a seguir exposto.

Em janeiro de 2021 o Autor havia contratado com a Mecânica Rossatto Ltda os serviços de revisão e melhoria do caminhão, que custaram a cifra de **R\$ 33.970,00**, sendo que o Autor ainda está pagando parte do valor de forma parcelada, conforme documentos apensos ao **Anexo 08**.

No tocante as melhorias presentes no caminhão do Autor, destacam-se: cabine modificada para “cara preta (mais nova que a original); Chassi alongado; dois tanques de combustível; LDA na bomba injetora de combustível; motor turbinado, interculado e diferencial longo, sendo que algumas destas já estavam incluídas nas observações do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) conforme **Anexo 09**.

Graças às melhorias supracitadas o caminhão do Autor podia realizar trajetos mais longos, o que aumentou a produtividade e valor do veículo. Assim, o valor aproximado de mercado do caminhão era de no mínimo **R\$ 80.000,00**, conforme fotos antes do acidente (**Anexo 09**), declarações de avaliação e anúncios de caminhões semelhantes na internet (**Anexo 10**).

Deste modo, tendo em vista as especificidades do caso, mostra-se razoável que as Demandadas indenizem o custo que o Autor terá para consertar o caminhão, no valor preliminar de **R\$62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais)**, que poderá ser um pouco superior, a depender do estado interno do motor e componentes que necessitam ser “abertos”, conforme indicado no orçamento apenso ao **Anexo 07**.

Convém dizer que não foi possível obter outros orçamentos para conserto do caminhão em razão de que não há como retirar o veículo rodando do pátio da mecânica escolhida pela HDI e que o Autor não tem condições financeiras de arcar com a remoção por meio de guincho particular para o pátio de outra mecânica.

Neste sentido tendo em vista que foi a própria seguradora quem escolheu a mecânica Auto Pecas Truck Center Goioere Eireli para realizar os reparos, mostra-se suficiente o orçamento da referida empresa.

Destaca-se que a seguradora não forneceu cópia dos demais orçamentos que obteve no processo de regulação administrativo do sinistro, que alcançarem valor superior a R\$ 80.000,00 segundo os contatos telefônicos com a HDI.

Deste modo, imperativa a condenação das Demandadas a pagar ao Autor o valor do conserto do caminho, que alcança a cifra preliminar de **R\$62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais)**, conforme orçamento apenso ao **Anexo 07**.

b) Dos lucros cessantes

De outra banda, é oportuno lembrar que o caminhão abalroado era o **único meio de trabalho do Autor, que não possui outro veículo para exercer suas atividades** como motorista autônomo.

O caminhão foi adquirido pelo Autor em **agosto de 2020**, sendo utilizado para realizar o serviço de transporte e armazenamento de móveis para mudanças residenciais locais, intermunicipais e interestaduais, conforme **Anexo 11**.

Diante disso, é bom dizer que o Autor auferia renda média mensal aproximada de **R\$4.000,00 (quatro mil reais)** com o frete de mudanças que captava de forma autônoma e que fazia diretamente aos beneficiados com o serviço, considerando os meses de Novembro/2020; Dezembro/2020; Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, conforme **Anexo 12**.

Além disso, o Autor também realizava o frete de mudanças eventualmente repassadas pela empresa Mudanças Holand (**Anexo 13**) e de colchões novos da empresa Probon Indústria de Colchões Ltda (**Anexo 14**), tendo auferido rendimento mensal médio de **R\$ 12.698,70 (doze mil seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)** nos meses de Novembro/2020; Dezembro/2020; Janeiro/2021 e Fevereiro/2021, conforme **Anexos 13 e 14**.

Posta assim a questão, **requer** a condenação das Demandadas ao pagamento de lucros cessantes ao Autor, no valor mensal de **R\$ 16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)**, até a finalização do conserto e liberação do caminhão para que o Autor possa voltar a trabalhar.

c) Da depreciação do caminhão

Além dos danos emergentes e lucros cessantes, o Autor amarga prejuízos materiais em razão da depreciação do veículo, conforme a seguir exposto.

Como o Autor teve o caminhão abalroado, por culpa exclusiva do motorista/preposto da Primeira Demandada, é fato que restou prejudicada a estrutura do veículo e embora sejam realizados os reparos, o veículo ficará com sinais do abaloamento, como por exemplo, estrutura torta/desnivelada, detalhes na lataria, sinais de restauração, entre outros que só podem ser examinados após a realização dos reparos.

Com efeito, necessário lembrar que agora que o veículo é sinistrado, passará a constar a informação de recuperação do veículo sinistrado no documento do caminhão, o que inequivocamente trará desvalorização no valor de compra/venda do veículo. Logo, se mostra cabível a cobrança de indenização referente à depreciação do veículo com base em seu valor de mercado.

Neste sentido, é bom dizer que veículos batidos/sinistrados sofrem **depreciação média de 20% (vinte por cento) à 50% (cinquenta por cento)** do valor de médio de mercado no momento de compra e venda, conforme declarações apenas ao **Anexo 10**, firmadas por empresas do ramo automobilístico, que comercializam veículos, ratificando que após a ocorrência de sinistros, mesmo que sejam realizados os reparos pertinentes, haverá depreciação no valor de mercado do veículo.

É bom dizer também que quando os danos no veículo sinistrado são grandes, após a vistoria competente é provável que seja incluída a observação de recuperação ou sinistro no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV), sendo que a desvalorização do caminhão poderá ser de **no mínimo 30% (trinta por cento)** do valor do veículo, conforme Declarações apenas ao **Anexo 10**.

A propósito do tema, leciona com magistral sabedoria o mestre Rui Stoco:

“[...]Poderá acontecer que após a reparação do veículo, embora não fiquem vestígios aparentes, este tenha sido ofendido em sua estrutura ou partes internas, de modo a diminuir seu valor de revenda. Nessas hipóteses tem-se reconhecido o direito a uma verba a título de desvalorização ou depreciação do veículo, fixada em percentual, segundo o prudente critério do Juiz [...]”.²

Pelo exposto, diante da extensão dos danos no caminhão, **requer** sejam as Demandadas condenadas a indenizar os danos materiais suportados pelo Autor em razão da desvalorização do caminhão, o que se sugere no valor de **R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**, que corresponde a **30% (trinta por cento)** do valor de mercado do caminhão antes do acidente,

² **Tratado de Responsabilidade Civil**, 8ª Ed. São Paulo. RT, 2004, pg. 606.

bem como percentual médio de depreciação de veículos em circunstâncias normais e percentual mínimo de depreciação em caso de ser incluída a observação de recuperação ou sinistro no documento de circulação do veículo (CRLV), conforme documentos apensos ao **(Anexo 10)**.

d) Das perdas e danos pela contratação de advogado

Em virtude da necessidade de propor a presente ação, o Autor necessitou contratar os serviços dos advogados que subscrevem a presente inicial para ter salvaguardados seus direitos.

Com efeito, o Código Civil, em seus artigos 402 e 403 citados acima, classificam como perdas e danos aquilo que o credor efetivamente perdeu (dano emergente) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucro cessante). No mesmo íterim, os artigos 389, 395 e 404 do CC determinam, de forma expressa, **que os honorários advocatícios integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos**. Vejamos:

Art. 389. **Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos**, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, **e honorários de advogado**.

[...]

Art. 395. **Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa**, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, **e honorários de advogado**.

[...]

Art. 404. **As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro**, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas **e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional**.

Nesse contexto, o Demandante pagou o valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)**, referente ao valor de entrada para elaboração da petição inicial, bem como pagará **R\$ 25% (vinte e cinco por cento)** do proveito econômico obtido com a presente demanda. **(ANEXO 15)**

Vale ressaltar que os honorários mencionados pelos referidos artigos são os **honorários contratuais, pois os sucumbenciais, por constituírem crédito autônomo do advogado, não importam em decréscimo patrimonial do Autor**.

A propósito, Sergio Cavalieri Filho³ adverte que a mensuração do dano emergente não enseja maiores dificuldades:

Via de regra, importará no desfalque sofrido pelo patrimônio da vítima; será a diferença do valor do bem jurídico entre aquele que ele tinha antes e depois do ato ilícito. Assim, valendo-se de um exemplo singelo, num acidente de veículo com perda total, o dano emergente será o integral valor do veículo. Mas, tratando-se de perda parcial, o dano emergente será o valor do conserto, e assim por diante. **Dano emergente é tudo aquilo que se perdeu, sendo certo que a indenização haverá de ser suficiente para a restitutio in integrum**.

³ Programa de Responsabilidade Civil. SP: Atlas, 2012. 10ª ed., p. 78/79

Assim, tendo em vista que os honorários contratuais são retirados do patrimônio do Autor, aqueles que deram causa ao processo devem restituir os valores despendidos com os honorários contratuais para que haja reparação integral do dano sofrido.

Trata-se de norma que prestigia os princípios da restituição integral, da equidade e da justiça.

Neste sentido, importante trazer à baila decisões que reconheceram o direito de inclusão dos honorários contratuais na indenização por danos materiais (perdas e danos), vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. INCLUSÃO DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 SOBRE O TOTAL DO CRÉDITO PRINCIPAL EXECUTADO. DECISÃO DO STJ. RESPEITO À COISA JULGADA. **O STJ, ao analisar o Recurso Especial apresentado pela ora agravante, determinou a inclusão dos honorários contratuais na indenização por danos materiais** (fls. 65/68). Desta feita, a decisão recorrida, ao afastar a inclusão da multa sobre custas, despesas cartorárias e honorários contratuais acaba por violar a coisa julgada. Portanto, a multa prevista no artigo 475-J, do CPC/73, incide sobre o total da condenação, ou seja, incluindo as despesas cartorárias e honorários contratuais. À UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. (Agravado de Instrumento Nº 70079530044, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em 30/01/2019).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. **HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INCLUSÃO NA INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.** 1. Os honorários advocatícios contratuais integram os valores devidos a título de reparação por perdas e danos, conforme o disposto nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil de 2002. **A fim de reparar o dano ocorrido de modo integral, uma vez que a verba é retirada do patrimônio da parte prejudicada, é cabível àquele que deu causa ao processo a reparação da quantia.** 2. **Diversamente do decidido pela Corte de origem, este Superior Tribunal já se manifestou no sentido da possibilidade da inclusão do valor dos honorários contratuais na rubrica de danos materiais.** Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp. 1.410.705/RS, Rel. MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/02/2015, DJe 19.2.2015).

Em razão do exposto, **requer** a condenação das Demandadas ao pagamento dos honorários contratuais que o Demandante teve e irá despendar para ter seus direitos tutelados, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça.

V. DO DANO MORAL

O dano moral é caracterizado pelo sofrimento mental – dor da alma, aflição e angústia a que o Autor, enquanto vítima do acidente, foi submetido, sendo de ordem puramente psíquica e pertencente ao foro íntimo.

Considerando que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas.

Neste sentido é bom dizer que, após o trauma causado no acidente, o Autor passou a ter crises de estresse, angústia, ansiedade, medo de dirigir e insônia, de modo que o acidente causado, inevitavelmente, repercutiu em seu equilíbrio emocional.

Além disso, convém ressaltar que o acidente também causou impacto emocional ao Autor em decorrência da impossibilidade de realizar viagens junto dos filhos, que gostam de viajar com o pai sempre que possível, de modo que o caminhão também era utilizado como meio de lazer e aproximação do Autor com os filhos, restando privado disso por culpa exclusiva do preposto da Primeira Demandada que causou o acidente. **(Anexo 09)**

Se não bastasse, em razão a conduta negligente e imprudente do condutor da Fiat Strada, prestando serviço para a primeira Demandada, o Autor ficou impossibilitado de realizar sua atividade laboral, **o que lhe causou inúmeros transtornos decorrentes da perda de rendimentos e insegurança na manutenção própria e da família, tendo, ainda, perdido clientes recorrentes, como a fabricante de colchões Probon, que passou os fretes habitualmente realizados para outro transportador.**

Posta assim a questão, restou comprovada a prática de ato ilícito do representante da primeira Demandada, que ao dirigir de forma negligente e imprudente, causou, **além dos prejuízos materiais, danos morais representados pelo desequilíbrio emocional e fisiológico, bem como ofendeu a dignidade e direito de trabalho do Autor,** tudo em decorrência do acidente narrado nos autos, restando comprovado o nexo de causalidade entre esses dois elementos (arts. 186 e 927 do Código Civil)

Diante do exposto, **requer** a condenação das Demandadas ao pagamento de **R\$30.000,00 (trinta mil reais)** a título de indenização por danos morais causados ao Autor.

VI. DA TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER DE URGÊNCIA

No presente caso mostra-se imprescindível o deferimento de tutela antecipada para bloquear os valores necessários para o início do conserto do caminhão do Autor, que está impossibilitado de trabalhar e garantir o sustento próprio e da família.

Para o deferimento da concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a comprovação do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora* do direito do Autor.

O **fumus boni iuris**, ou fumaça do bom direito do Autor, é robusto e cristalino frente às provas documentais que instruem a exordial e legislação supracitada, ratificando que o **Autor possui elementos suficientes para o deferimento do caráter antecipatório, em especial:**

- Boletim de ocorrência apenso, sendo possível concluir que o Autor não deu causa ao acidente, sendo responsabilidade das Demandadas indenizar os prejuízos do Autor;
- Reconhecimento de culpa das Demandadas, que sabedoras do dever de indenizar o Autor enviaram propostas no valor de R\$ 43.739,15 como “indenização integral”, conforme **Anexo 04**;
- Segunda proposta de acordo oferecida pela Seguradora HDI ao Autor, nos valores de **a)** R\$ 30.000,00 para que o Autor tentasse consertar o veículo por conta própria; ou **b)** R\$ 55.000,00 para indenização integral do caminhão (ficando o caminhão para a seguradora leiloar as peças), conforme **Anexo 05**;
- Terceira proposta de indenização oferecida pela Seguradora HDI, no valor de **R\$66.727,50**, conforme e-mail apenso ao **Anexo 05.1**, confirmando o direito do autor de ser indenizado em razão do acidente ocorrido;

De outra banda, o **periculum in mora** ou perigo na demora é evidenciado pela desídia das Demandadas em consertar o caminhão, **fazendo com que o Autor continue impossibilitado de trabalhar e garantir o sustento próprio e da família**, sofrendo prejuízos econômicos de grande monta.

É bom lembrar, ainda, que os reparos possuem prazo estimado de 02 a 03 meses para conclusão, motivo pelo qual mostra-se imprescindível o início da restauração a fim de não dilatar ainda mais os prejuízos decorrentes de lucro cessantes que o Autor continua amargando.

Posta assim a questão, **requer** a concessão da tutela de urgência para que seja realizado o bloqueio de ativos financeiros das Demandadas, até o valor necessário para início dos reparos no caminhão (**R\$62.515,00 – Anexo 07**), conforme autorizam os artigos 294 e seguintes do CPC, que estabelecem as condições gerais da tutela provisória, bem como o artigo 300 do mesmo diploma legal, que indica os requisitos da tutela de urgência.

VII. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, **requer**:

- a) Seja recebida e processada a presente ação junto com os documentos que a acompanham;
- b) O deferimento da justiça gratuita ao Autor, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC;
- c) Não seja designada audiência de conciliação ou mediação na forma prevista no do artigo 334 do CPC;

d) A concessão liminar da tutela de urgência, para que seja realizado o bloqueio de ativos financeiros das Demandadas, por meio do sistema SISBAJUD, no valor de **R\$62.515,00 sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais**, devendo o montante ser liberado ao Autor para que sejam iniciados os consertos no caminhão, conforme orçamento apenso ao **Anexo 07**;

d.1) Caso o juízo entenda pertinente, seja designada de audiência de justificação para concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300, §2º do CPC;

e) A citação das Demandadas para oferecer resposta no prazo legal sob pena de revelia e confissão, nos moldes do artigo 344 do CPC;

f) A **total procedência dos pedidos**, para condenar as Demandadas solidariamente a pagar ao Autor:

I. Danos emergentes para conserto do caminhão do Autor, no valor preliminar de **R\$ 62.515,00 (sessenta e dois mil, quinhentos e quinze reais)**, que poderá ser superior a depender do estado interno do motor e componentes que necessitam ser “abertos”, conforme indicado no orçamento apenso ao **Anexo 07**, confirmando a tutela de urgência postulada, descontando o valor porventura bloqueado em sede liminar para início dos reparos no veículo;

II. Lucros cessantes, no valor mensal de **R\$16.698,70 (dezesesseis mil, seiscentos e noventa e oito reais com setenta centavos)**, até a finalização do conserto e liberação do caminhão para que o Autor possa voltar a trabalhar;

III. Danos materiais decorrentes da depreciação do caminhão após o acidente, o que se sugere em valor não inferior a **R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais)**, que corresponde a **30% (trinta por cento)** do valor de mercado do caminhão antes do acidente, bem como percentual médio de depreciação de veículos sinistrados e percentual mínimo de depreciação em caso de ser incluída a observação de recuperação ou sinistro no documento de circulação do veículo (CRLV);

IV. Perdas e danos representados pelos honorários contratuais que o Autor teve que despendar para ter seus direitos tutelados, no valor de **R\$ 500,00 (quinhentos reais)** e **R\$ 25% (vinte e cinco por cento)** do proveito econômico obtido com a demanda, em atenção aos princípios da restituição integral, da equidade e da justiça;

V. Danos morais, o que se sugere em valor não inferior a **R\$ 30.000,00 (trinta mil reais)**, haja vista os transtornos emocionais, fisiológicos e ofensa da dignidade e direito de trabalho do Autor;

- g) Incluir na esperada condenação das Demandadas, a incidência de juros e correção monetária na forma da lei em vigor.
- h) A produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 369 e seguintes do CPC, em especial a prova documental, testemunhal e o depoimento pessoal das Demandadas;
- i) A condenação dos Demandados ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios;
- j) O cadastramento de todos os procuradores no patrocínio da demanda, a fim de evitar nulidades pelo não recebimento das notas de expediente;

Atribui à causa o valor de **R\$ 317.399,40 (trezentos e dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais com quarenta centavos).**

Nestes termos, pede e espera deferimento.
Frederico Westphalen/RS, 5 de julho de 2021.

Adv. BELCHIOR FRIZON	Adv. DANIEL GOLISZEVSKI	Adv. MAURICIO DE OLIVEIRA BRAVO
OAB/RS 91.887	OAB/RS 79.906	OAB/RS 102.927